

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 농지임대수탁사업 대상농지 확인 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 II지사

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 II지사(이하 “II지사”라 한다)에서는 효율적인 농지이용과 농업구조개선을 통해 농업 경쟁력 제고를 뒷받침하고 농지시장의 불안정에 대응하기 위하여 농지임대수탁 사업을 시행하고 있으며 2025년에는 총 827건 1,365필지에 대한 농지임대수탁 계약을 체결하였다.

2. 판단기준

「농지임대수탁사업 업무지침」 제2장 사업시행요령 2. 임대수탁 제외농지 제7항에 따르면 소유권 외의 권리나 처분의 제한이 있는 농지로서 동 권리 및 처분의 제한내용이 당해 농지에 대한 임대수위탁 계약 및 임대차 계약의 이행을 불가능하게 하는 경우에는 해당 농지를 임대수탁 대상에서 제외하도록 하고,

같은 지침 같은 장 3. 농지 임대위탁 가. 임대위탁신청 1) 신청서류 및 3) 신청서류 검토에 따르면 임대수탁사업 담당자는 공사에 임대위탁을 신청하는 신청자로부터 등기부등본 또는 인터넷 열람용 등기부등본을 제출받아 소유권 외의

권리나 처분의 제한 여부 등을 확인하도록 규정하고 있다.

따라서, 농지임대수탁사업 담당자는 농지 소유자의 임대위탁 신청이 있는 경우 등기부등본 또는 인터넷 열람용 등기부등본을 제출받고 이를 검토하여 임대수탁 대상 농지가 소유권 외의 권리나 처분의 제한이 있는 농지인지 확인하여야 하고, 동 권리 및 처분의 제한 내용이 당해 농지에 대한 임대수위탁계약 및 임대차계약의 이행을 불가능하게 하는 경우에는 해당 농지를 임대수탁 대상에서 제외하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 II지사에서는 [표 1]와 같이 2025년 임대수탁 계약 체결 건 중 9필지(8건)의 농지가 건물, 기타 공작물이나 수목의 소유에 대한 지상권이 설정되어 있어 농지 임대수위탁계약 및 임대차계약의 이행을 불가능한 경우에 해당함에도 임대수탁 대상에서 제외하지 않고 임대수탁 계약을 체결한 사실이 있다.

[표 1] II지사 2025년 임대수탁 계약 체결 중 지상권 설정 현황

계약일	위탁자	계약기간	지상권 설정된 농지	지상권 목적	지상권 범위
2025. 5. 16.		2025. 5. 16. ~2030. 5. 15.		건물 기타 공작물이나 수목의 소유	토지의 전부
2025. 7. 25.		2025. 7. 25. ~2035. 7. 24.		건물 기타 공작물이나 수목의 소유	토지의 전부
2025. 8. 8.		2025. 8. 8. ~2034. 12. 31.		건물 기타 공작물이나 수목의 소유	토지의 전부
2025. 8. 20.		2025. 8. 20. ~2035. 8. 19.		건물 기타 공작물이나 수목의 소유	토지의 전부
2025. 9. 11.		2025. 9. 11. ~2035. 9. 10.		건물 기타 공작물이나 수목의 소유	토지의 전부
2025. 9. 25.		2025. 9. 25. ~2035. 9. 24.		건물 기타 공작물이나 수목의 소유	토지의 전부
2025. 9. 25.		2025. 9. 25. ~2035. 9. 24.		건물 기타 공작물이나 수목의 소유	토지의 전부
2025. 10. 1.		2025. 10. 1. ~2035. 12. 31.		건물 기타 공작물이나 수목의 소유	토지의 전부

자료: 지사 제출서류 재구성

4. 관련부서 의견

II지사에서는 농지에 지상권 설정이 되어 있음에도 임대수탁 대상에서 제외하지 않고 임대수탁 계약을 체결한 사실을 인정하며, 업무처리 시 동일한 사항으로 지적되는 일이 없도록 업무지침을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부)은 농지 소유자의 임대위탁 신청이 있는 경우 「농지임대수탁사업 업무지침」에 따라 대상 농지에 지상권 등 소유권 외의 권리나 처분의 제한이 있어 동 권리나 제한 내용이 당해 농지에 대한 임대수위탁 및 임대차계약의 이행을 불가능하게 하는 경우에는 계약을 체결하지 않도록 사례전파 및 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)